

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1342/2532 พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์
 ดาบตำรวจเกษม เกลิมจักร กับพวก จำเลย
 เรือโทวิจิตร ชูสุวรรณ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 357,371,83 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ วรรคแรก,72
วรรคแรก และวรรคสอง,72 ทวิ วรรคสองฐานรับของโจรและฐานมีอาวุธปืนเป็นการ
กระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานมีอาวุธปืนที่มีโทษหนักที่สุด จำ
คุก 3 ปีฐานพาอาวุธปืนติดตัวลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จำคุก 1 ปีฐานมี
เครื่องกระสุนปืน จำคุก 3 เดือน เรียงกระทงลงโทษรวมจำคุก 4 ปี 3 เดือน จำเลยที่
2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357,83 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
มาตรา 7,72 วรรคแรกการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลาย
บทลงโทษฐานมีอาวุธปืนที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 3 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก ฯลฯ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลอุทธรณ์
มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะตัวจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 35)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2ชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 200,000 บาท (สำนวนธุรการอันดับ 1 แผ่นที่ 3,10 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยที่ 2
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุพิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราว ในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยที่ 2
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุพิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราว ในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น